



CONTABILIDADE FINANCEIRA

AULA 5



Prof. Alison Martins Meurer

CONVERSA INICIAL

Abordaremos aspectos relativos aos regimes tributários. De forma especial, veremos como as opções de tributação afetam a apuração de tributos, como Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Compreender essa dinâmica do Sistema Tributário Brasileiro é importante para gerar economia tributária para as organizações.

CONTEXTUALIZANDO

O Fisco permite que as empresas, desde que obedecidos alguns critérios, adotem diferentes opções de regime de tributação. Como tais opções se atrelam diretamente aos tributos que serão recolhidos, normalmente, as empresas dedicam elevada atenção ao planejamento tributário a fim de sofrerem o menor impacto possível dos tributos sobre os seus resultados. Portanto, regimes tributários figuram como o principal tópico do encontro de hoje.

TEMA 1 – REGIMES TRIBUTÁRIOS

Figura 1 – Regimes tributários



Crédito: Dream Studio/Shutterstock.

Os regimes de tributação se referem às opções legais acerca da forma com que os tributos serão calculados e recolhidos. A escolha de determinado regime de tributação, além de impactar nos valores dos tributos recolhidos ao Fisco, também afetará as obrigações acessórias e os prazos da organização. Os regimes tributários que serão abordados aqui são: lucro presumido, lucro real e simples nacional.

TEMA 2 – LUCRO PRESUMIDO

Figura 2 – Lucro presumido



Crédito: Funtap/Shutterstock.

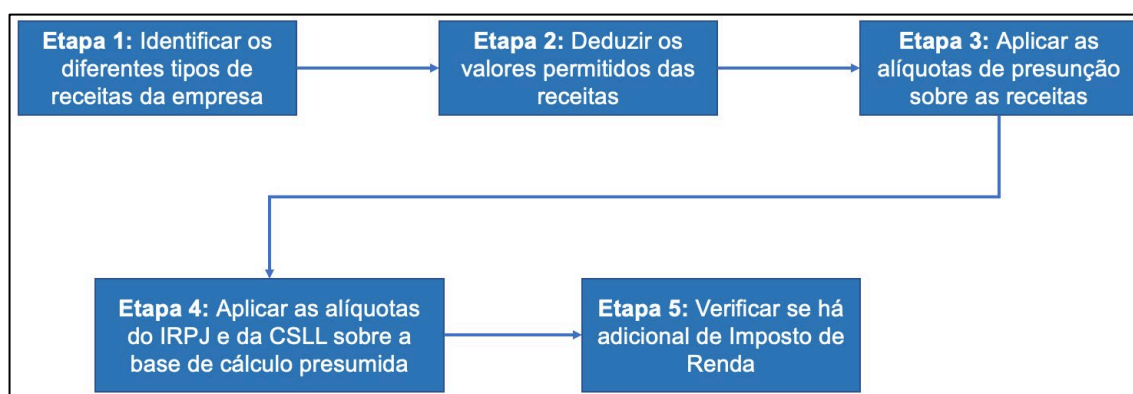
O lucro presumido é um regime de tributação no qual o cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) utiliza apenas as receitas para a apuração da base de cálculo tributável (Pêgas, 2022). Além disso, para fins de tributação do IRPJ e da CSLL, o cálculo desses tributos será trimestral, respeitando os encerramentos de março, junho, setembro e dezembro de cada ano. A regulamentação do lucro presumido pode ser encontrada nos artigos 587 a 594 do Decreto n. 9.580/2018, o qual regulamenta o Imposto de Renda. Empresas que obtiveram receita bruta no ano anterior acima de R\$ 78 milhões não podem se enquadrar no lucro presumido, além daquelas vedadas por Lei.

Em se tratando da tributação do IRPJ e da CSLL, sabe-se que estes tributos incidem sobre o lucro da empresa. Contudo, no regime de tributação lucro presumido, a definição do lucro que será empregada como base de cálculo

do IRPJ e da CSLL advém das receitas da empresa e não do lucro que efetivamente a empresa obteve. Com isso, presume-se (daí o nome do regime) o lucro que a empresa obteve a partir de suas receitas.

O cálculo do IRPJ e da CSLL no lucro presumido seguem as etapas expostas na Figura 3.

Figura 3 – Etapas para o cálculo do IRPJ e da CSLL: lucro presumido



Fonte: elaborado com base em Meurer, [S.d.].

Conforme etapa 1, inicialmente a empresa tributada pelo lucro presumido deverá identificar os seus diferentes tipos de receitas. As quais são agrupadas em: i) revenda de combustível a consumidor final; ii) indústria, comércio, transporte de carga e serviços hospitalares conforme ADI 18/03; iii) transporte de passageiros; iv) prestadores de serviços com receita bruta anual de até R\$ 120.000,00, exceto profissões regulamentadas; v) prestação de serviços em geral, intermediação de negócios e administração e locação de bens móveis e imóveis e direitos de qualquer natureza; vi) receitas financeiras; e vii) outras receitas, não definidas no estatuto e contrato social e ganhos de capital.

Portanto, considere que determinado posto de combustível tenha auferido R\$ 320.000 em receita bruta com vendas pertinentes ao primeiro trimestre de 20X1. Conforme etapa 1, teremos que verificar a natureza dessas receitas, as quais apontaram que R\$ 250.000 são referentes à revenda de combustível ao consumidor final, R\$ 50.000 se referem à atividade de comércio dos itens da conveniência e R\$ 20.000 é referente a juros de investimentos em aplicações financeiras.

Na etapa 2, verificaremos se há valores permitidos em lei e que podem ser deduzidos dessas receitas. Valores como receitas de participações em empresas controladas e coligadas avaliadas pelo MEP – Método de Equivalência Patrimonial –, receita de dividendos de investimentos avaliados pelo custo de



aquisição, reversões de provisões operacionais quando não representarem ingressos de novos recursos, IPI (quando registrado como receita de vendas), ICMS ST quando registrado como receitas, descontos incondicionais, vendas canceladas e devoluções devem ser deduzidos dos montantes que comporão as receitas utilizadas no cálculo da base estimada.

Dando continuidade ao nosso exemplo, considere, portanto, que dos R\$ 50.000 de vendas da conveniência do posto de combustível houve a devolução de R\$ 4.000 em mercadorias.

Feito isso, aplicam-se as alíquotas de presumidas para cada tipo de receita. Mas como saberemos quais alíquotas de presunção ou estimadas utilizar? Na Tabela 1, são apresentadas tais alíquotas de presunção.

Tabela 1 – Alíquotas de presunção do lucro

Tipo de receita	Alíquota presumida para IRPJ	Alíquota presumida para CSLL
Revenda de combustível a consumidor final	1,6%	12%
Indústria, comércio, transporte de carga e serviços hospitalares conforme ADI 18/03	8%	12%
Transporte de passageiros	16%	12%
Prestadores de serviços com receita bruta anual de até R\$ 120.000,00, exceto profissões regulamentadas	16%	32%
Prestação de serviços em geral, intermediação de negócios e administração e locação de bens móveis e imóveis e direitos de qualquer natureza	32%	32%
Receitas financeiras	100%	100%
Outras receitas, não definidas no estatuto e contrato social e ganhos de capital	100%	100%

Fonte: art. 15, Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

A esta altura, teremos a seguinte configuração de cálculo (Tabela 2).

Tabela 2 – Cálculo da base estimada

Posto de combustível	(a) Receita do trimestre	(b) Deduções	(c) = (b) – (a)	%	IRPJ Base (c) x %
Revenda combustível	R\$ 250.000	R\$ 0	R\$ 250.000	1,60%	R\$ 4.000
Revenda de mercadorias	R\$ 50.000	R\$ 4.000	R\$ 46.000	8%	R\$ 3.680
Receitas financeiras	R\$ 20.000	R\$ 0	R\$ 20.000	100%	R\$ 20.000
Total da base de cálculo para o IRPJ					R\$ 27.680
Posto de combustível	(a) Receita do trimestre	(b) Deduções	(c) = (b) – (a)	%	CSLL Base (c) x %
Revenda combustível	R\$ 250.000	R\$ 0	R\$ 250.000	12%	R\$ 30.000
Revenda de mercadorias	R\$ 50.000	R\$ 4.000	R\$ 46.000	12%	R\$ 5.520

Receitas financeiras	R\$ 20.000	R\$ 0	R\$ 20.000	100%	R\$ 20.000
Total da base de cálculo para a CSLL					R\$ 55.520

Fonte: elaborado com base em Meurer, [S.d.].

Verificada a base de cálculo dos tributos, segue-se para a aplicação das alíquotas de tributação. A alíquota de tributação do IRPJ é de 15% e sobre o valor que ultrapassar R\$ 60.000 é cobrado um adicional de 10%. Neste caso, a base de cálculo do IRPJ é de R\$ 27.680, não havendo cobrança do adicional, totalizando R\$ 4.152 ($R\$ 27.680 \times 15\%$) de IRPJ a ser recolhido.

Por sua vez, a CSLL possui alíquota de 9%, sendo que não há cobrança de adicional como ocorre com o IRPJ. Logo, o valor a ser recolhido neste caso é de R\$ 4.996,80 ($R\$ 55.520 \times 9\%$).

Em relação ao PIS e ao Cofins, empresas do lucro presumido normalmente possuem a incidência cumulativa desses tributos. Isso significa que, sobre o valor das compras, não há a possibilidade de recuperar os valores do PIS e do Cofins, em contrapartida, as alíquotas incidentes sobre o valor da venda são de 0,65% para o PIS e 3% para a Cofins.

TEMA 3 – LUCRO REAL

Figura 4 – Lucro real



Crédito: Panchenko Vladimir/Shutterstock.



De modo contrário, o lucro real considera como base para o IRPJ e CSLL o lucro tributável calculado a partir da diferença entre as receitas tributáveis subtraídas das despesas dedutíveis. Neste caso, é necessário observar a legislação fiscal a fim de identificar as receitas e despesas que devem ser consideradas neste cálculo. Com isso, é preciso transformar o lucro contábil no lucro tributável aceito pelo Fisco, para tanto utiliza-se o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).

Na Tabela 3 é apresentado um modelo do LALUR.

Tabela 3 – Estrutura do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) – Parte A

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
(+) ADIÇÕES
Despesas contabilizadas que não são aceitas pelo FISCO;
Receitas exigidas pelo FISCO e não contabilizadas em Receita;
(-) EXCLUSÕES
Receitas contabilizadas que não são exigidas pelo FISCO;
Despesas Aceitas pelo FISCO e não contabilizadas em despesa;
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO
(-) Compensação de prejuízos fiscais
(=) RESULTADO TRIBUTÁVEL

Fonte: Pêgas, 2017.

Para analisar a sistemática do IRPJ e da CSLL, vamos considerar o mesmo exemplo analisado na sistemática do lucro presumido. Porém, agora, iremos considerar que, além dos R\$ 250.000 referentes a revenda de combustível a consumidor final, R\$ 50.000 referente à atividade de comércio dos itens da conveniência sendo R\$ 4.000 devolvidos, e R\$ 20.000 referente a juros de investimentos em aplicações financeiras, também houve custos e despesas da empresa.

Levando em conta que o posto de combustível apresentou um custo dos combustíveis de R\$ 180.000, custo das demais mercadorias vendidas de R\$ 30.000, despesas gerais e administrativas de R\$ 15.000, sendo todas dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL, teremos o resultado antes da tributação sobre o lucro apresentado na Tabela 4.

Tabela 4 – Demonstração de resultado do exercício

DESCRIÇÃO	VALOR
Receita bruta de venda	R\$ 300.000
(-) Dedução da receita bruta de venda	(R\$ 4.000)
(=) Receita líquida de venda	R\$ 296.000
(-) Custo das mercadorias vendidas	R\$ 210.000
(=) Lucro bruto	R\$ 86.000
(-) Despesas gerais e administrativas	(R\$ 15.000)
(=) Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos sobre o lucro	R\$ 71.000
Receitas financeiras	R\$ 20.000
Resultado antes da tributação sobre o lucro	R\$ 91.000

Fonte: elaborado com base em Meurer, [S.d.].

Considerando que todas as receitas que a empresa obteve são tributáveis e que todas as despesas são dedutíveis, serão aplicadas as alíquotas de IRPJ e CSLL sobre o resultado antes da tributação sobre o lucro. Com isso, a empresa deverá recolher a título de IRPJ o montante de R\$ 16.750 referentes a R\$ 13.650 derivado da alíquota básica do IRPJ de 15% ($R\$ 91.000 \times 15\%$) somado a R\$ 3.100 de adicional de IRPJ calculado sobre 10% do valor que ultrapassou R\$ 60.000, ou seja, resultante da fórmula: $(R\$ 91.000 - R\$ 60.000) \times 10\% = R\$ 3.100$. Por sua vez, a CSLL será de R\$ 8.190 derivada de $R\$ 91.000 \times 9\%$.

Perceba que pelo lucro real a base de cálculo foi definida a partir da lógica de receitas subtraídas das despesas, sem ser necessário realizar estimativas acerca do lucro da empresa. Por considerar o lucro que realmente a empresa obteve seguindo as regras fiscais, este regime tributário é assim nomeado.

TEMA 4 – SIMPLES NACIONAL

Figura 5 – Simples Nacional



Crédito: RafaPress/Shutterstock.

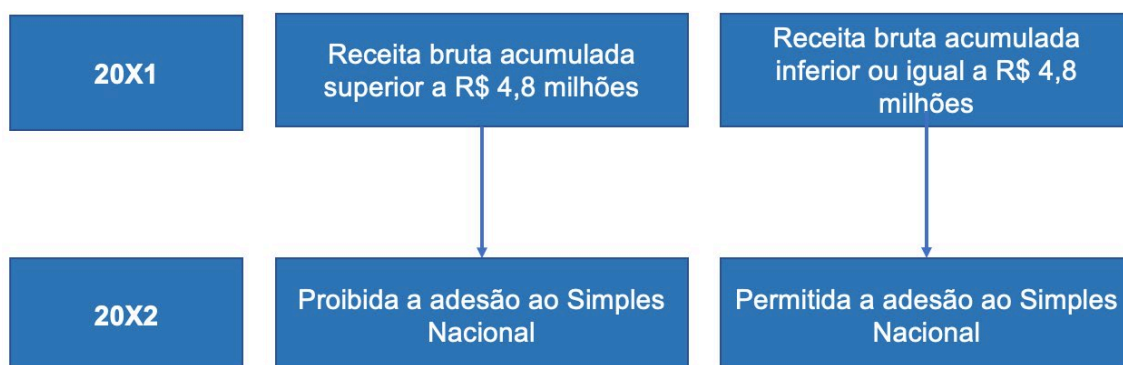
No Brasil, as microempresas e as empresas de pequeno porte possuem tratativas diferenciadas em relação à tributação e demais exigências formais solicitadas pela União, estados, Distrito Federal e municípios. Com a promulgação da Lei Complementar n. 123/2006, essas empresas puderam adotar um regime único de arrecadação, bem como de transmissão das obrigações acessórias, a fim de otimizar as tratativas tributárias dessas empresas.

Em termos de enquadramento tributário, as Microempresas (ME) são aquelas organizações que aferem receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360.000. Enquanto que as Empresas de Pequeno Porte (EPP) são aquelas com receita bruta anual superior a R\$ 360.000 e igual ou inferior a R\$ 4.800.000. Cabe destacar que para as organizações em início de atividade, o cálculo do limite de receita será realizado de forma proporcional ao número de meses em que a empresa esteve em atividade, sendo R\$ 30.000,00/mês (ME) e de R\$ 400.000,00/mês (EPP).



Para fins de enquadramento no Simples Nacional, a organização deverá levantar o valor da receita bruta do ano anterior e verificar se o montante de R\$ 4.800.000 não foi ultrapassado. Na Figura 6, é apresentada uma exemplificação dessa tratativa.

Figura 6 – Síntese do enquadramento no Simples Nacional



Fonte: elaborado com base em Meurer, [S.d.].

Os limites de receita bruta, considerando as receitas obtidas de forma segregada no mercado interno e exportação são de R\$ 4.8 milhões. Por exemplo, uma empresa que auferiu receita bruta de R\$ 5 milhões em 20X4 não poderá optar pelo Simples Nacional em 20X5 por ter ultrapassado o limite de R\$ 4.8 milhões. Por sua vez, uma empresa que iniciou suas atividades em outubro de 20X4 deverá analisar o limite de modo proporcional ao período em atividade. Neste caso, o limite seria de R\$ 1.2 milhão, proporcional a R\$ 4.8 milhões / 12 meses = R\$ 400 mil x 3 meses em atividade (outubro, novembro e dezembro) = R\$ 1.2 milhão de limite.

O Simples Nacional unifica o recolhimento do IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, CPP – Contribuição Patronal Previdenciária –, ICMS e ISS em documento único de arrecadação. Em termos de cálculo, as alíquotas utilizadas são móveis e dependem da natureza das receitas da empresa, as quais possuem alíquotas definidas de acordo com as atividades desenvolvidas pela organização e dispostas em anexos.

Tem-se como exceção a Contribuição Patronal Previdenciária para as empresas enquadradas no Anexo IV, pois essas organizações necessitam recolher 20% de INSS patronal em guia de recolhimento individual, de forma semelhante às organizações pertencentes a outros regimes de tributação.

No Simples Nacional, o cálculo do tributo é com base na receita e não no lucro da empresa. É excluído do conceito de receita bruta de venda de bens e

prestação de serviços às vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Os rendimentos de aplicações financeiras não são considerados na base de cálculo do Simples Nacional, assim como o ICMS ST e o ISSQN retidos também são desconsiderados pelo PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório que é responsável pelo cálculo dos valores do Simples Nacional) no momento do cálculo dos tributos.

As alíquotas de tributação do Simples Nacional estão espalhadas por cinco anexos, nomeados respectivamente de:

- Anexo I – Atividades de comércio;
- Anexo II – Atividades de indústria;
- Anexo III – Prestação de serviços (fator “r”);
- Anexo IV – Prestação de serviços; e
- Anexo V – Prestação de serviços (fator “r”).

Na Figura 7, são apresentados os anexos com as alíquotas do Simples Nacional.

Figura 7 – Anexos do Simples Nacional

ANEXO I - COMÉRCIO				ANEXO II - INDÚSTRIA			
Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,00%	-	1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	7,30%	5.940,00	2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	7,80%	5.940,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	9,50%	13.860,00	3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,00%	13.860,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	10,70%	22.500,00	4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	11,20%	22.500,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	14,30%	87.300,00	5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	14,70%	85.500,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	19,00%	378.000,00	6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	30,00%	720.000,00

ANEXO III - Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar				ANEXO IV			
Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	6,00%	-	1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	11,20%	9.360,00	2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	13,50%	17.640,00	3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	16,00%	35.640,00	4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	21,00%	125.640,00	5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	648.000,00	6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00

ANEXO V			
Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	15,50%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	18,00%	4.500,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	19,50%	9.900,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	20,50%	17.100,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	23,00%	62.100,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	30,50%	540.000,00

Fonte: elaborado com base em Meurer, [S.d.].



Como há três anexos referentes às atividades de prestação de serviços (Anexo III, Anexo IV e Anexo V), é necessário verificar as receitas obtidas pela organização e enquadrá-las no anexo adequado. Para os Anexos III e IV, tem-se o fator “r” que consiste em dividir o valor dos salários dos empregados nos últimos 12 meses pela receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Se essa divisão retornar um valor igual ou superior a 0,28, então a empresa será tributada pelo Anexo III, do contrário, pelo Anexo V.

Para o cálculo do valor mensal apurado pelo Simples Nacional, é preciso, inicialmente, identificar a alíquota efetiva da empresa por meio do uso do anexo adequado. A primeira etapa é identificar o valor da receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração (RBT12). Por exemplo, uma empresa que esteja apurando o valor devido pelo Simples Nacional em março de 20x3 deverá verificar a receita bruta acumulada de março de 20x2 a fevereiro de 20x3.

A etapa seguinte consiste em identificar o anexo e a faixa de receita bruta no qual a empresa se encaixa, bem como a parcela a deduzir e a alíquota nominal do anexo. Para fins de exemplificação, considere que a indústria Max Têxtil tenha auferido nos últimos 12 meses R\$ 825.000, sendo tributada pelo Anexo II do Simples Nacional. Com isto, a empresa estará alocada na 4ª faixa (de R\$ 720.000,01 a R\$ 1.800.000,00) com alíquota nominal de 11,20% e parcela a deduzir de R\$ 22.500.

O passo seguinte é calcular a alíquota efetiva a ser utilizada pela empresa, aplicando a fórmula exposta a seguir:

Alíquota Efetiva = $\frac{[(RBT12 \times \text{alíquota nominal}) - \text{parcela a deduzir}]}{RBT12}$

RBT12

Com isso, a alíquota efetiva da Max Têxtil será de:

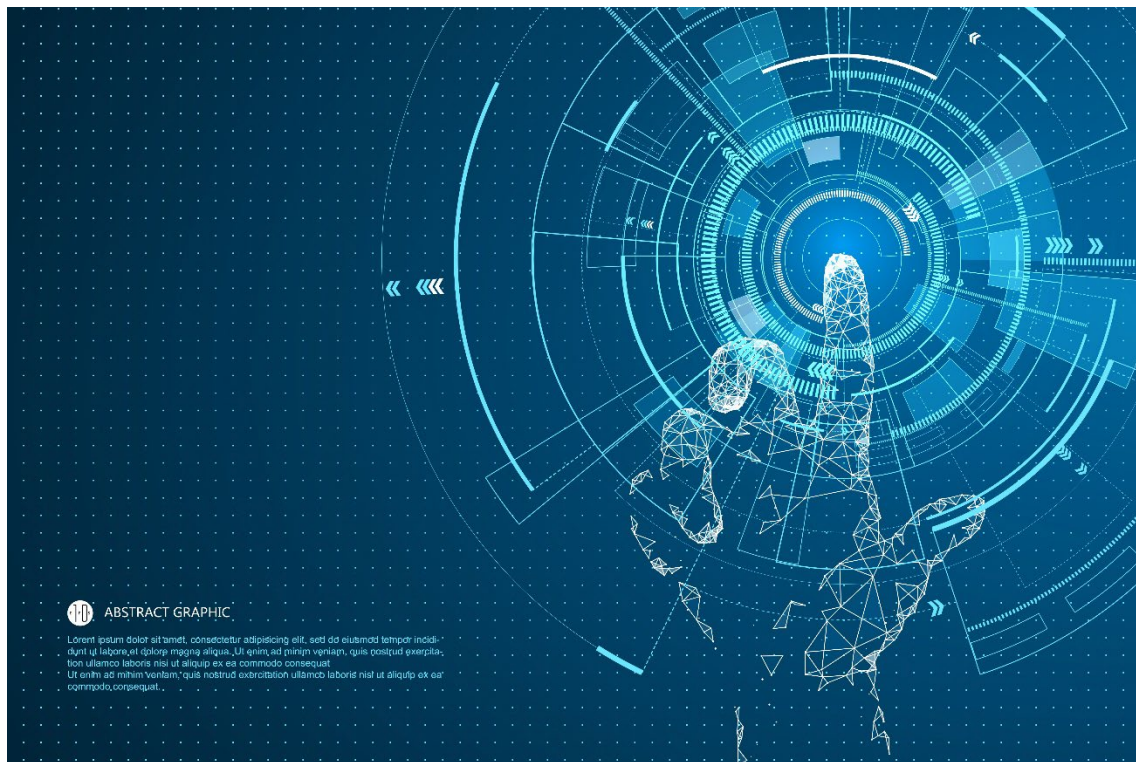
$$\text{Alíquota Efetiva} = \frac{[(825.000 \times 11,20\%) - 22.500]}{825.000} \Rightarrow 8,47\%$$

Considerando que em março de 20X3 a Max Têxtil alcançou um faturamento de R\$ 155.000, então a empresa deverá recolher R\$ 13.128,50 pelo Simples Nacional, fruto da aplicação dos 8,47% sobre os R\$ 155.000 de receita da empresa. Cabe destacar que o PGDAS-D realiza esse cálculo de forma automática, sendo necessário a empresa conferir os valores calculados e

realizar o recolhimento dos tributos até o dia 20 do mês subsequente ao da apuração.

TEMA 5 – SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED)

Figura 8 – Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)



Crédito: Liu Zishan/Shutterstock.

O SPED surgiu em 2007 como um amplo programa voltado à informatização dos fluxos de dados das diferentes esferas governamentais. Com a implementação do SPED, as empresas e demais entidades passaram a enviar suas informações aos órgãos fiscalizadores de forma eletrônica.

Um dos objetivos do SPED é inibir a sonegação fiscal e alimentar o banco de dados do Fisco, a fim de acompanhar de maneira eficiente a arrecadação tributária bem como subsidiar informações para as tomadas de decisões desses órgãos. A possibilidade de aprimoramento dos controles internos das entidades também figura como um ponto de melhoria propiciado pela implementação desse sistema. A Receita Federal aponta os seguintes benefícios advindos do SPED:

- Redução de custos com a dispensa de emissão e armazenamento de documentos em papel;
- Eliminação do papel;
- Redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações acessórias;
- Uniformização das informações que o contribuinte presta às diversas unidades federadas;
- Redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas;
- Redução do tempo despendido com a presença de auditores fiscais nas instalações do contribuinte;
- Simplificação e agilização dos procedimentos sujeitos ao controle da administração tributária (comércio exterior, regimes especiais e trânsito entre unidades da federação);
- Fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de intercâmbio de informações entre as administrações tributárias;
- Rapidez no acesso às informações;
- Aumento da produtividade do auditor através da eliminação dos passos para coleta dos arquivos;
- Possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes a partir de um leiaute padrão;
- Redução de custos administrativos;
- Melhoria da qualidade da informação;
- Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais;
- Disponibilidade de cópias autênticas e válidas da escrituração para usos distintos e concomitantes;
- Redução do "Custo Brasil";
- Aperfeiçoamento do combate à sonegação;
- Preservação do meio ambiente pela redução do consumo de papel. (Receita Federal, 2022)

O projeto SPED engloba vários projetos distintos que possuem finalidades específicas no âmbito do fluxo informacional do Fisco. Como exemplo, é englobado por esse projeto obrigações acessórias como o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT), o Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e), a Escrituração Contábil Digital (ECD), a Escrituração Fiscal Digital (EFD), a Escrituração Fiscal Digital Social (eSocial), a Escrituração Fiscal Digital/Contribuições (EFD Contribuições), a Escrituração Fiscal Digital/ICMS (EFD ICMS/IPI), a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), entre outros.

A entrega de cada uma dessas obrigações acessórias está vinculada a uma série de requisitos como o porte da empresa, ramo de atividade, regime tributário e legislação específica. A transmissão desses arquivos ao Fisco é realizada de forma informatizada, normalmente por meio de validadores específicos, os quais possuem *layout* próprio.

Vimos no decorrer do encontro de hoje que as empresas podem adotar diferentes formas de tributação. Nesse sentido, aponte uma característica que diferencia o regime de tributação lucro presumido do regime de tributação lucro real.

NA PRÁTICA

1) Sobre os limites de receita bruta para enquadramento nos regimes de tributação, é incorreto afirmar que:

- (a) Uma empresa que obteve R\$ 60 milhões em Receita Bruta em 20X1 deverá optar pelo Lucro Real em 20X2.
- (b) Uma empresa que obteve R\$ 60 milhões em Receita Bruta em 20X1 poderá optar pelo Lucro Real em 20X2.
- (c) Uma empresa que obteve R\$ 80 milhões em Receita Bruta em 20X1 deverá optar pelo Lucro Real em 20X2.
- (d) Uma empresa que obteve R\$ 67 milhões em Receita Bruta em 20X1 poderá optar pelo Lucro Presumido em 20X2.

Justificativas:

Opção A: é incorreta, pois uma empresa que obteve R\$ 60 milhões de receita bruta em 20X1 poderá ser do Lucro Real em 20X2, pois não ultrapassou o limite de R\$ 78 milhões.

Opção B: é correta, pois uma empresa que obteve R\$ 60 milhões de receita bruta em 20X1, poderá de maneira voluntária ser do lucro real em 20X2.

Opção C: é correta, pois uma empresa que obteve R\$ 80 milhões de receita bruta em 20X1, obrigatoriamente deverá ser do lucro real em 20X2.

Opção D: é correta, pois uma empresa que obteve R\$ 67 milhões de receita bruta em 20X1, poderá optar pelo lucro presumido em 20X2, pois não ultrapassou o limite de R\$ 78 milhões de receita bruta anual.

2) A Cia Zielo S.A. obteve nos três primeiros meses de 2018 os seguintes montantes de receitas com revenda de mercadorias R\$ 100.000,00; R\$ 50.000,00 e R\$ 250.000,00, respectivamente. Além disso, o custo das mercadorias vendidas somou o montante de R\$ 150.000,00, sendo R\$ 30.000,00 em janeiro, R\$ 20.000,00 em fevereiro e R\$ 100.000,00 em março.



Nos referidos meses, as despesas dedutíveis para IRPJ/CSLL foram de R\$ 15.000,00; R\$ 10.000,00 e R\$ 55.000,00, respectivamente. Por fim, as despesas indedutíveis para IRPJ/CSLL foram de R\$ 7.000,00; R\$ 3.000,00 e R\$ 10.000,00, respectivamente, para os meses do período analisado. Considerando que a Cia Zielo S.A. é do regime tributário lucro presumido, indique o valor a recolher de IRPJ para o período analisado:

- (a) R\$ 4.800,00
- (b) R\$ 6.000,00
- (c) R\$ 2.880,00
- (d) R\$ 4.320,00

Resposta (a) R\$ 4.800,00. Cálculo do gabarito:

Cia Zielo S.A.	Receita	IRPJ	
	abril-junho	%	Base
Revenda de mercadorias	R\$ 400.000	8%	R\$ 32.000
Lucro presumido			R\$ 32.000
IRPJ 15% ($32.000 \times 15\%$)			R\$ 4.800
IRPJ adicional 10%			-
TOTAL IRPJ			R\$ 4.800

FINALIZANDO

Neste encontro, aprofundamos nosso conhecimento acerca dos regimes de tributação, os quais possibilitam que a organização possa realizar o seu planejamento tributário a fim de gerar a maior economia tributária possível. Vimos também informações relativas ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), projeto este que modernizou a forma de transmissão das informações fiscais ao órgão governamentais. Esperamos que tenha sido um encontro rico em termos de conteúdo.



REFERÊNCIAS

BRASIL. Receita Federal. **Benefícios**. 2022. Disponível em: <<http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/965>>. Acesso em: 9 ago. 2022.

PÊGAS, P. H. **Manual de Contabilidade Tributária**. Atlas: São Paulo, 2022.